

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Erro de Tipo (art. 20 do CP)

1. ERRO DE TIPO ESSENCIAL

Em primeiro lugar, vamos observar o que diz o Código Penal:

Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.

ERRO é isso mesmo que você entende. O agente ERRA. A pessoa ERRA sobre alguma coisa.

No **erro de tipo essencial**, o **ERRO** do agente recai sobre um elemento **ESSENCIAL** do TIPO PENAL. Vou dar um exemplo.

O CP assim tipifica o crime de “estupro de vulnerável”:

***Estupro de vulnerável** Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com **menor de 14 (catorze) anos**. Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.*

Veja que esse TIPO penal contém vários elementos, dentre eles, que a “vítima” seja menor de 14 anos.

Assim, se por uma falsa percepção da realidade, uma agente mantém relações sexuais com uma jovem de 13 anos (*que estava em casa noturna para maiores, tendo mentido a idade, por exemplo*). Claramente esse agente **NÃO tinha DOLO** em praticar “estupro de vulnerável”, pois esse motivo, seu **ERRO exclui do DOLO**.

No caso, haveria **um ERRO sobre um ELEMENTO ESSENCIAL do TIPO penal: a idade da “moça”**.

Tudo bem, houve ERRO DE TIPO. E daí? Qual a consequência? Qual o efeito?

Como já dito, o **ERRO exclui do DOLO**.

Havendo ERRO DE TIPO, a possível punir a conduta como crime CULPOSO?

A resposta é DEPENDE.

Se o ERRO DE TIPO era INEVITÁVEL (invencível), haverá também a exclusão da CULPA (por isso esse erro também é chamado de DESCULPÁVEL ou ESCUSÁVEL).

No entanto, se o ERRO DE TIPO era EVITÁVEL (vencível), o agente poderá ser punido por CULPA (por isso esse erro também é chamado de INDESCULPÁVEL ou INESCUSÁVEL). Ressalta-se apenas que haverá crime se prevista punição para a modalidade culposa.

2. ERRO DETERMINADO POR TERCEIRO

Veja o que diz o Código Penal:

Art. 20 - (...) Erro determinado por terceiro § 2º - Responde pelo crime o terceiro que determina o erro.

Nesses casos, o terceiro (por dolo ou culpa) leva o agente ao ERRO.

Em outras palavras, o agente comete o crime devido a um erro, mas esse erro foi determinado (induzido) por um terceiro.

O texto legal foi claro: **o terceiro (indutor) responde pelo crime.**

E o induzido, responde por algum crime?

Depende.

Se o erro for INEVITÁVEL, o induzido não responde pelo crime.

Entretanto, é permitida a punição do induzido, na modalidade culposa, se o erro for EVITÁVEL.

3. ERRO DE TIPO ACIDENTAL

Como explicado, no **erro de tipo essencial**, o **ERRO** do agente recai sobre um elemento **ESSENCIAL** do TIPO PENAL (uma ELEMENTAR do tipo penal).

Já no **erro de tipo ACIDENTAL**, o **ERRO** o agente recai sobre um elemento **acessório** (que **não é elementar** do tipo penal). Nesses casos, **não há exclusão de dolo**.

Vamos aos principais casos:

3.1 Erro sobre a pessoa

Veja o que diz o Código Penal:

Art. 20 (...) § 3º - O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime.

Vamos exemplificar.

O agente quer matar alguém, mas por ERRO DE PERCEPÇÃO, mata outra pessoa. Em outras palavras, ele se confunde. José quer matar a própria mãe, mas, por um erro de percepção, mata uma tia.

O direito penal considera o que o agente buscou fazer.

O direito penal considerará que ele “matou” a própria mãe (e não tia). Em outras palavras, não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime.

Esse tipo de situação é importante na aplicação de algumas agravantes ou atenuantes de pena. Por exemplo, matar a própria mãe é uma agravante.

3.2 Erro na execução

Também conhecido como *aberratio ictus*.

Como o próprio nome já diz, o agente ERRA o alvo, ou seja, comete um erro na execução do crime, atingindo pessoa diversa da pretendida.

Preste atenção nos nomes. Deste modo, você não se confunde.

No erro sobre a pessoa, o agente erra sobre a vítima (ele confunde um pessoa com outra).

No erro na execução, o agente erra no momento de executar o crime. Ele não confunde as pessoas, ele identifica corretamente a vítima, porém, é ruim de “pontaria”, e atinge outra pessoa. Erra na execução.

Os efeitos, no entanto, são os mesmos. No erro na execução também não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime.

3.3 Aberratio criminis

Segundo a doutrina o *aberratio delicti (criminis)* ocorre quando, ao invés de acertar o bem jurídico desejado, por ERRO, o agente atinge outro bem jurídico.

O exemplo clássico é da pessoa que atinge uma vidraça de uma loja, mas por erro na execução do delito, atinge e mata o vendedor.

Assim, a *aberratio delicti* é uma das hipóteses de resultado diverso do pretendido, no qual o agente por inabilidade ou acidente atinge bem jurídico diverso do pretendido.

Se apenas o bem não desejado for atingido (vendedor), o agente responderá pelo crime referente ao bem atingido na modalidade culposa.

Ressalta-se que na hipótese dos dois bens serem atingidos (a vidraça e o vendedor), o agente responderá pelos dois delitos em concurso formal.

Saudações.

Professor Rafael Albino.

Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23

Resumo

1. Erro de Tipo Essencial

Definição: O erro de tipo essencial ocorre quando o agente comete um erro sobre um elemento essencial do tipo penal, o que exclui o dolo (intenção de cometer o crime). Se o erro for inevitável, também exclui a culpa.

Exemplo: No crime de "estupro de vulnerável", um agente tem relações com uma menor de 13 anos, acreditando que ela era mais velha. Aqui, o erro sobre a idade, um elemento essencial, exclui o dolo.

Consequências:

- Erro Inevitável (Invencível): Exclui tanto o dolo quanto a culpa.
- Erro Evitável (Vencível): Pode resultar em punição por culpa, se a modalidade culposa for prevista em lei.

2. Erro Determinado por Terceiro

Definição: Ocorre quando o agente comete um crime devido a um erro induzido por um terceiro.

Responsabilidade:

- O terceiro que causou o erro responde pelo crime.
- O induzido pode não responder se o erro for inevitável, mas pode ser punido por culpa se o erro for evitável.

3. Erro de Tipo Acidental

Definição: O erro accidental não recai sobre um elemento essencial, mas sim sobre aspectos acessórios do tipo penal, não excluindo o dolo.

Principais Casos:

3.1 Erro sobre a Pessoa: O agente comete um crime contra a pessoa errada, mas o direito penal considera a intenção original do agente.

Exemplo: Quer matar a mãe, mas mata a tia por engano; ainda responde como se tivesse matado a mãe.

3.2 Erro na Execução (Aberratio Ictus): O agente erra o alvo, atingindo outra pessoa que não a pretendida. A responsabilidade considera a intenção original, semelhante ao erro sobre a pessoa.

3.3 Aberratio Criminis: O agente acerta um bem jurídico diverso do pretendido.

Exemplo: Quer quebrar uma vidraça, mas acidentalmente mata um vendedor.

- Se apenas o bem não desejado for atingido, responde por ele na modalidade culposa.
- Se ambos os bens forem atingidos, responde por ambos os delitos em concurso formal.

Saudações.

Professor Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
